

Tema 1 – Fuentes del Derecho del Trabajo (diapositivas 37–51)

A) EL CONVENIO COLECTIVO (CC)

 *Nota: si hay ambigüedad en una norma del convenio, ante la duda se pregunta a los representantes (a quienes lo negociaron).*

Definición: el convenio colectivo es un **acuerdo entre los representantes de los trabajadores y el empresario (o sus representantes)** que regula las condiciones de trabajo dentro de su ámbito de aplicación.

Es la **principal peculiaridad del sistema de fuentes del Derecho del Trabajo**. Su **poder normativo** lo reconoce el **art. 37.1 CE**, siempre que se trate de un **convenio colectivo estatutario**, que es aquel que **sigue el procedimiento de elaboración del Título III del ET (arts. 82 a 92)**. Según el art. 37.1 CE y los arts. 3.2, 82 y 87 ET, **el convenio colectivo es fuente del Derecho**: tiene eficacia normativa y crea derechos y obligaciones en su ámbito de aplicación. Por eso es la norma más directa y específica para regular las relaciones laborales entre trabajadores y empresarios.

¿Quién lo elabora? Le corresponde a los interesados (trabajadores y empresarios), pero los que están capacitados y legitimados para negociarlo son **los representantes de los trabajadores** (no los trabajadores directamente) **y los empresarios** (o sus representantes u organizaciones).

Este poder de negociación es fruto de la **"autonomía colectiva"**: en las relaciones de trabajo rigen normas **"pactadas"**, que salen de la negociación colectiva. Su validez la respalda el art. 37.1 CE, que reconoce el derecho a la negociación colectiva y obliga a la ley a garantizar la **"fuerza vinculante"** de los convenios, es decir, su **carácter normativo**.

Por tanto, el convenio colectivo:

- Busca un intercambio equilibrado de acuerdos y contrapartidas.
- Afecta también a terceros que no lo han firmado.
- Regula las condiciones de trabajo y de productividad dentro de su ámbito de negociación.
- Obliga a todos los empresarios y trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación mientras esté vigente.

A.1) Diferencias entre la norma estatal y el convenio colectivo

- **1) Origen:** no procede de los **órganos del Estado** con capacidad normativa, sino de **sujetos privados** (representantes de trabajadores y empresarios). Por eso antes hay que comprobar quién puede negociar y su capacidad de representación (**sujetos capacitados y legitimados**).
- **2) Nace de una negociación:** surge de un **proceso de negociación** entre dos partes (laboral y empresarial). Hace falta una mínima disposición a llegar a un acuerdo, así que puede que no haya pacto.
- **3) Ámbito:** puede tener **ámbito general** (funcional intersectorial o interprofesional), pero lo normal es que se aplique en la empresa o en el sector, con distinto

alcance geográfico o territorial. Por eso hay que delimitar antes las unidades de negociación donde se aplicará.

- **4) Duración:** suele ser una norma temporal o coyuntural (1, 2 o 3 años) y necesita revisarse periódicamente para adaptarse a los cambios de la producción y del trabajo (sobre todo en salarios).
- **5) Materias:** no hay materias reservadas al convenio, pero sí hay aspectos que obligatoriamente tiene que regular (contenido mínimo). Otras materias aparecen porque son típicas del convenio (clasificación profesional, salarios, tiempo de trabajo...). Por eso la ley se "autolimita" para dejar espacio al convenio.
- **6) Relación con la ley:** el convenio está sometido a la ley por el principio de jerarquía, pero también rige el principio de competencia: ley y convenio se reparten papeles a la hora de regular el trabajo. Por eso muchas normas del ET son normas mínimas, que el convenio puede desarrollar, completar y mejorar.
- **7) Tipos de cláusulas:** dentro del convenio hay cláusulas con distinta eficacia y vigencia, según sean de contenido normativo o de contenido obligacional.

A.2) Principales tipos de convenios colectivos y eficacia

Hay varios tipos de pactos o convenios colectivos, con distinta eficacia. La distinción más importante es entre **convenios estatutarios** y **extraestatutarios**.

1) Convenio colectivo EXTRAESTATUTARIO

- Es el que queda fuera del ET: **en su negociación no se sigue el procedimiento del Título III ET, o no se cumplen todos los requisitos exigidos.**
- Son lícitos, pero se aplican menos: tienen **eficacia limitada (eficacia contractual)**.
- **Solo vinculan y obligan a los trabajadores y empresarios representados directamente en la negociación** (afiliados al sindicato o a la asociación empresarial que lo firmó).
- Según la jurisprudencia, **no tienen valor normativo**, solo contractual para las partes firmantes, que deben trasladarlos a los contratos de trabajo.
- Su ámbito funcional y territorial puede ser variado, prácticamente igual que el del estatutario.

2) Convenio colectivo ESTATUTARIO

- Es el que estudiamos a partir de ahora. Se llama "estatutario" por el Estatuto de los Trabajadores, y es el **más importante y frecuente** en nuestro sistema.
- **Deriva de una negociación que sigue el procedimiento del Título III ET (arts. 82 a 92), negociado por sujetos capacitados y legitimados** (se exigen requisitos de representatividad para iniciar la negociación, para formar parte de la comisión negociadora y para alcanzar la mayoría necesaria para aprobarlo).
- **Goza de eficacia normativa y general.**

A.2.1) EL CONVENIO COLECTIVO ESTATUTARIO

Solo este convenio es fuente del Derecho, y por eso tiene dos tipos de eficacia:

- **1) Eficacia normativa:** es fuente del Derecho, **con la misma eficacia que las normas del Estado, aunque con menor rango jerárquico**. Está por debajo de las normas de rango superior y no puede contradecirlas (principio de jerarquía normativa, art. 3.1 ET).
- **2) Eficacia general o erga omnes:** **obliga a todos los empresarios y trabajadores dentro de su ámbito de aplicación**, estén o no afiliados a las organizaciones que lo firmaron. Es decir, **afecta a todos, también a terceros no firmantes**.

En resumen: el convenio estatutario tiene valor normativo y eficacia general en su ámbito funcional y territorial (art. 82 ET). Se aplica a todos los trabajadores y empresarios incluidos (empresa, sector...) de forma automática, sin ningún acto adicional, salvo el registro, depósito y publicación en el Boletín Oficial correspondiente (igual que las normas estatales). **Tiene efectos imperativos y obligatorios para todos los contratos de trabajo de su ámbito: ni el contrato de trabajo (pacto individual) ni ninguna de las partes por su cuenta pueden excluir su aplicación.**

¿Qué materias puede regular? (art. 85.1 ET): "dentro del respeto a las leyes", los convenios pueden regular materias económicas, laborales, sindicales y, en general, todo lo que afecte a las condiciones de empleo y a las relaciones entre trabajadores (y sus organizaciones) y empresarios, incluidos procedimientos para resolver discrepancias.

- **No hay reserva de materias para el convenio:** ninguna materia tiene que regularse obligatoriamente por convenio, **pero tampoco hay materias prohibidas**.
- **Hay libertad de contenido**, siempre respetando la ley (que tiene rango superior).
- Sin embargo, **hay aspectos sobre los que el convenio tiene que pronunciarse obligatoriamente:** es el **CONTENIDO MÍNIMO O NECESARIO DEL CONVENIO COLECTIVO** (art. 85 ET).

A.3) Cláusulas normativas y cláusulas obligacionales

a) Cláusulas normativas (contenido normativo)

- Son las que **crean derechos y obligaciones para las partes** y regulan las relaciones de los sujetos afectados por el convenio.
- Son **la mayor parte** del articulado de un convenio.
- Ejemplos: clasificación profesional, cuantía o estructura del salario, cómo se pagan las horas extra, complementos salariales, jornada, régimen disciplinario (faltas y sanciones), materias sindicales, mejoras asistenciales...

b) Cláusulas obligacionales (contenido obligacional)

- Son las que **crean derechos y obligaciones únicamente para las partes firmantes del convenio**.
- Ejemplos: cláusulas de administración del convenio, como la **cláusula de paz laboral** (compromiso de no hacer huelga mientras dure el convenio) o la designación de la **Comisión paritaria**.

¿Por qué es importante distinguirlas? Porque, aunque sea un convenio estatutario, **la eficacia normativa y general solo se aplica a la parte normativa; las cláusulas**

obligacionales solo tienen eficacia limitada, es decir, una **eficacia contractual** que solo vincula a las partes firmantes.

A.4) CONTENIDO MÍNIMO O NECESARIO DEL CONVENIO

El convenio tiene que pronunciarse obligatoriamente sobre:

- **1) Las partes que firman el convenio** → así se acredita su capacidad y legitimación para negociarlo.
- **2) Procedimientos para resolver las discrepancias que surjan al aplicar el convenio** → normalmente arbitraje; el laudo arbitral tiene la misma eficacia jurídica que el convenio.
- **3) La designación de una comisión paritaria** (con representantes de las partes negociadoras) → entre sus funciones están **la interpretación del convenio y la resolución de conflictos**. También hay que fijar sus procedimientos y plazos de actuación, y las demás funciones que le atribuya la ley o el convenio.
- **4) El deber de negociar medidas para promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres** en el trabajo; en empresas de más de 250 trabajadores, planes de igualdad obligatorios.
- **5) Forma y condiciones de denuncia del convenio**, y un plazo mínimo de preaviso para denunciarlo antes de que termine su vigencia.
- **6) El ámbito personal, funcional, territorial y temporal del convenio** → muy importante, porque determina a qué sector y trabajadores se aplica, es decir, **qué trabajadores y empresarios quedan vinculados por el convenio**.

Ámbito de aplicación del convenio colectivo

El **ámbito de aplicación** es el marco que concreta **a quién, cómo, dónde y durante cuánto tiempo** se aplica el convenio. Hay cuatro ámbitos:

Ámbito geográfico o territorial | Ámbito personal | Ámbito funcional | Ámbito temporal

ÁMBITO TERRITORIAL O GEOGRÁFICO

- Es la extensión geográfica donde rige el convenio: **local, comarcal, provincial, de Comunidad Autónoma o nacional**.
- Para buscar el convenio aplicable (por ejemplo, de una empresa), primero hay que fijar este ámbito, teniendo en cuenta la dimensión de la empresa (nacional, autonómica o provincial) y el lugar donde se trabaja.
- Ejemplo: si la empresa es de ámbito nacional, se busca primero un convenio nacional; si no existe, el provincial del lugar donde se presta el servicio.
- Si la empresa es local y hay un convenio provincial y otro nacional, se elige **el más cercano** → se aplicaría el provincial.

ÁMBITO PERSONAL

- Indica **a qué trabajadores se aplica** el convenio.

- **Normalmente, el convenio se aplica a todo el personal de la empresa.** Excluir a ciertos trabajadores (temporales, fijos discontinuos, a tiempo parcial) se considera discriminatorio o nulo.
- En cambio, **sí se admite excluir algunas categorías o franjas de trabajadores** (directivos, técnicos o ciertas categorías), **que pueden haber negociado su propio convenio de franja.**
- Por eso, al consultar un convenio, hay que comprobar que la categoría del trabajador no esté excluida (y que la exclusión tenga una justificación objetiva y razonable).

Ámbito funcional: interprofesionales, de sector, de empresa o de franja

Por **ÁMBITO FUNCIONAL** se entienden las unidades productivas afectadas por el convenio. Pueden ser:

- **Interprofesionales:** abarcan varias ramas o sectores de actividad, o incluso todo el mercado de trabajo. También se llaman **acuerdos o convenios marco o superconvenios**. Van más allá del sector y fijan reglas comunes para todas las relaciones de trabajo, pudiendo incluso prohibir negociar una materia en un ámbito inferior. Suelen regular: periodo de prueba, contratación temporal, clasificación profesional, jornada máxima anual, régimen disciplinario, prevención de riesgos laborales, movilidad geográfica (ej.: III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015-2017). **Solo estos convenios tienen rango jerárquico superior a los demás.**
- **De sector** (o rama de actividad): junto con los de empresa, son los más comunes. **Regulan las relaciones laborales de un sector o rama de actividad** (hostelería, química, construcción) y pueden negociarse a nivel municipal, comarcal, provincial, autonómico o estatal.
- **De empresa:** más habituales en empresas grandes, **regulan el conjunto de relaciones de trabajo de una empresa o grupo de empresas**. No es obligatorio tenerlo: hay grandes empresas sin convenio propio y otras más pequeñas que sí lo tienen. La reforma de la negociación colectiva busca potenciar los convenios de empresa frente a los sectoriales, dándoles incluso preferencia en algunas materias.
- **De franja:** regulan las relaciones de trabajo de **un grupo de trabajadores dentro de un colectivo más amplio**, ya sea en una empresa o en un sector. Típico de grupos profesionales con características especiales (ej.: convenio de pilotos del SEPLA o de controladores aéreos).

Ámbito temporal

El convenio debe fijar su **ÁMBITO TEMPORAL**, es decir, su duración y vigencia.

- **Entrada en vigor:** en la fecha que acuerden las partes, sin importar la fecha de registro, depósito y publicación en el boletín oficial. Dónde se publica:
 - Ámbito nacional o más de una Comunidad Autónoma → **BOE** (ej.: CC de Mercadona, CC estatal de hostelería).
 - Varias provincias de una misma CA o toda la CA → **Boletín de la Comunidad Autónoma** (en Andalucía, el **BOJA**; ej.: CC de Autotaxis de Andalucía).

- Ámbito local o provincial → **Boletín Oficial de la Provincia** (ej.: CC de hostelería de Málaga, CC del Hotel Marbella Club).
- Según el art. 90 ET, la publicación es gratuita y debe hacerse en un **plazo máximo de 20 días** desde que se presenta en el registro.
- **Duración:** la fijan también las partes negociadoras, y pueden pactarse distintos periodos de vigencia para distintas materias dentro del mismo convenio (ej.: salario, jornada...).
- **¿Qué pasa cuando termina el plazo?** No se extingue automáticamente. Según el art. 86.2 ET: **"salvo pacto en contrario, los convenios colectivos se prorrogarán de año en año, si no mediara denuncia expresa de las partes"**. Por eso, son las partes las que deben acordar la forma y condiciones de denuncia del convenio y un plazo mínimo para denunciarlo antes de que acabe su vigencia.

Ámbito temporal (continuación) – ⚠ IMPORTANTE

- Una vez denunciado el convenio, las partes fijan un calendario o plan de negociación. Si pasan los plazos sin acuerdo, deben acudir a soluciones no judiciales: primero a la comisión paritaria del convenio y después al arbitraje (procedimiento extrajudicial), para evitar llegar a un conflicto colectivo ante la Jurisdicción Social.
- ⚠ **ULTRAactividad:** para que no haya un vacío de regulación entre la denuncia del convenio y la aprobación del nuevo, existe la llamada **ULTRAactividad del contenido normativo del convenio colectivo** (art. 86.3 ET), que significa que **una vez denunciado el convenio, las cláusulas normativas siguen vigentes hasta que entre en vigor el nuevo convenio, mientras que las cláusulas obligacionales pierden su vigencia.**
- **Reforma laboral de 2012:** si pasa **1 año** desde la denuncia sin nuevo convenio ni laudo arbitral (y salvo pacto en contrario), el convenio denunciado pierde vigencia y se aplica el convenio de ámbito superior (provincial o estatal), si existe; si no, el Estatuto de los Trabajadores. Es decir, **la ultraactividad dura como máximo 1 año, salvo que se haya pactado otra cosa.**
- **Pero el Tribunal Supremo** (por ejemplo, sentencia de 22 de diciembre de 2014) ha dicho que **los convenios con cláusulas expresas de prórroga automática hasta que se firme uno nuevo siguen vigentes aunque la negociación dure más de un año.** Razón: las condiciones del convenio forman parte también de los contratos individuales, así que perviven aunque el convenio expire. Además, el ET dice "salvo pacto en contrario", así que sindicatos y empresarios pueden pactar prórrogas más largas, tanto en convenios anteriores como posteriores a la reforma de 2012.

B) El contrato de trabajo

El art. 3.1 ET coloca, después del convenio colectivo, **el contrato de trabajo** como fuente de la relación laboral, aunque el contrato **no es fuente del Derecho del Trabajo**, sino una manifestación de la autonomía privada. El ET sitúa **el contrato de trabajo entre el convenio colectivo y la costumbre** por estos motivos:

- **1) Por el principio de jerarquía normativa:** el contrato no puede contradecir lo establecido en normas de rango superior (leyes y convenio colectivo), aunque sí

puede apartarse de los usos y costumbres. **Es nulo, total o parcialmente, el contrato que infringe normas imperativas** (art. 9 ET).

- **2) Porque a veces el ET encarga al contrato regular una materia concreta**, normalmente cuando el convenio no dice nada. Ejemplos: art. 26.3 ET (estructura del salario), art. 29.1 ET (liquidación y pago del salario) y art. 34.1 ET (jornada de trabajo).

B) El contrato de trabajo (continuación)

- **3) Porque la autonomía de la voluntad puede crear reglas** para la relación entre trabajador y empresario. El art. 1.255 CC dice que el contrato es "**ley entre las partes**", y el art. 3.1 c) ET dice que **la relación laboral también puede regularse por "la voluntad de las partes, manifestada en el contrato de trabajo", siempre que las condiciones pactadas sean lícitas**. Así, con el contrato (o un pacto posterior), **las partes pueden fijar derechos y obligaciones**: condiciones de empleo (funciones, clasificación profesional...), de trabajo (jornada, salario...) u otros pactos: horas complementarias en el tiempo parcial (art. 12 ET), periodo de prueba (art. 14 ET), pacto de no competencia y de permanencia (art. 21 ET).
- **4) Porque la autonomía privada no puede fijar, en perjuicio del trabajador, condiciones menos favorables o contrarias a las leyes y convenios colectivos** (art. 3.1 c ET), **ni puede usarse para que el trabajador renuncie a sus derechos**, según el **principio de irrenunciabilidad de derechos del trabajador** (art. 3.5 ET). En cambio, salvo que la ley diga lo contrario (muy raro), en el contrato **sí pueden pactarse mejoras** sobre lo que fija la ley o el convenio, según el **principio de la condición más beneficiosa**.

C) COSTUMBRE Y USOS PROFESIONALES

- **¿Es fuente?** Sí. Según el art. 1 del Código Civil, **la costumbre es fuente del Derecho**, y también del Derecho del Trabajo (art. 3.1.d ET, que habla de "los usos y costumbres locales y profesionales").
- **Definición:** **la costumbre es la regla creada e impuesta por el uso social, a la que el Estado da valor de norma jurídica**. Nace de una práctica repetida y uniforme, con la convicción general de que es vigente y obligatoria.
- En lo laboral, los usos y costumbres son reglas que han surgido con la práctica de las relaciones de trabajo (sobre el trabajo, cómo se realiza o cómo se paga). Hoy están **en clara regresión**, porque muchas se han incorporado a los convenios colectivos.
- **En el ámbito laboral, la costumbre es un concepto distinto y más restringido que en el civil**. Además de **probar su existencia**, hace falta:
 - Que **sea local**: de la localidad donde se trabaja (o, en su caso, donde se firmó el contrato).
 - Que **sea "profesional"**: propia de la profesión, oficio, sector o tipo de trabajo concreto.
- **Posición en el sistema de fuentes:** aunque es **fuentes del Derecho del Trabajo**, ocupa el **último puesto** (art. 3.4 ET) por su **carácter subsidiario**: **solo se aplica si no hay ley, reglamento, convenio colectivo o contrato de trabajo aplicable al**

caso. Ni siquiera se impone a esas fuentes aunque sea más favorable para el trabajador, salvo que las partes acuerden aplicarla.

- **Excepción: puede tener un valor distinto cuando otra fuente la recoge o se remite expresamente a ella.** En ese caso, la costumbre adquiere el valor de la norma que la recoge (convenio, norma estatal...). Ejemplos de remisión expresa del ET a los usos y costumbres: el contenido de la obligación de trabajar, la liquidación y pago del salario, y el plazo de preaviso cuando el trabajador dimite.